رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٣٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١١٥٤٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤/١١/١٤٤٣هـ

الموضوعات

تراخيص - سياحية - ترخيص تشغيل مرفق إيواء سياحي - إلغاء الترخيص- غرامة مالية - تشغيل مرفق إيواء سياحي دون ترخيص - إنكار - انتفاء البينة- التوقف عن مزاولة نشاط الإيواء السياحي إبان جائحة فايروس كورونا - عيب السبب - الإخلال بضمانة التحقيق - عيب الشكل - انتهاء الترخيص - انتفاء المخالفة - الخطأ في تفسير النص النظامي - عيب المحل.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تغريمه وإلغاء ترخيص الفندق العائد له - استناد القرار محل الدعوى إلى انتهاء ترخيص فندق المدعي وشهادة تصنيفه، وإلى مزاولة الفندق نشاط الإيواء السياحي بعد انتهاء الترخيص - إنكار المدعي مزاولة الفندق نشاط الإيواء السياحي بعد انتهاء الترخيص - تضمن النظام تطبيق العقوبات النظامية على من يزاول نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي دون ترخيص- الثابت أن القطاع الفندقي ومن ضمنها فندق المدعي كان متوقفاً عن مزاولة نشاط الإيواء السياحي أثناء ضبط المخالفة بسبب جائحة فايروس كورونا؛ مما يكون معه القرار محل الدعوى معيباً في سببه - عدم قيام المدعى عليها بالتحقيق مع المدعي على المخالفة المنسوبة إلى فندقه بالمخالفة للضمانات النظامية؛ مما يكون

معه القرار محل الدعوى معيباً في شكله - انتهاء ترخيص الفندق دون مزاولة نشاط الإيواء السياحي غير كافٍ في تطبيق العقوبات النظامية حسب التفسير الصحيح للنظام؛ مما يكون معه القرار محل الدعوى معيباً من حيث المحل - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٧، ١٣) من نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩هـ.

الوَقَائِع

تتحصل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة في ١٤٤٣/٣/١٩هـ، وقد تضمنت بمستنداتها طلب الحكم بإلغاء قرار وزارة السياحة رقم (١٨١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٤هـ المتضمن تغريم المدعي مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وإلغاء الترخيص؛ لقاء انتهاء رخصة فندق (...) العائد للمدعي. وبإحالتها إلى الدائرة وفتح باب المرافعة فيها، أكد وكيل المدعي على طلب موكله المضمّن بصحيفة الدعوى. وبطلب الإجابة من المدعى عليها، دفع ممثلها: بأنّه تم ضبط المنشأة بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٨هـ، وهي تزاول نشاطها بعد انتهاء الترخيص والتصنيف، وأنّ القرار

صدر بناءً على نظام السياحة، وانتهى في ختام ما قدّم إلى طلبه الحكم برفض الدعوى. وتعقيباً على ذلك نفى وكيل المدعي القول بأنّ الفندق كان يزاول نشاطه السكني في الفترة التي تمت فيها زيارة لجنة التفتيش. وأردف قائلاً: إن الفندق حينها كان متوقفاً عن استقبال النزلاء بسبب الجائحة العالمية (كوفيد ١٩)؛ لأنّه من الفنادق القريبة من الحرم المكي الشريف، وانتهى في ختام ما قدّم إلى طلب موكله الذي أبداه سابقاً. وبعد الاطلاع على ما قدمه الطرفان من مذكرات ومستندات رأت الدائرة أن الدعوى بحالتها الراهنة صالحةٌ للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن وكيل المدعي قد رفع دعوى موكله للطعن على قرار وزارة السياحة رقم (١٨١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٤هـ المتضمن تغريم المدعي مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وإلغاء الترخيص؛ لقاء انتهاء رخصة فندق (...) العائد للمدعي؛ فإن المحكمة تبسط ولايتها على الدعوى لما قضت به المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ومن ثمّ اختصاص الدائرة وفقاً للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القضاء الإداري في هذا

الشأن. وعن قبول الدعوى شكلاً، فلما كانت الدعوى قد قُدمت في أجلها المحدد لها نظاماً؛ عليه فإن المحكمة تخلص إلى قبول الدعوى وفقاً لما نصت عليه المادة الـ(٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن موضوع الدعوى، فلما كانت القرارات الإدارية هي إحدى وسائل وطرق جهة الإدارة في ممارسة نشاطها الإداري وتنظيم شؤونها الداخلية، فقد يعتري بعض هذه القرارات عيبٌ يفقدها الصحة ويمنعها من تنفيذ مضمونه، ما جعل المنظم للقضاء الإداري سلطة الرقابة القضائية على هذه القرارات -حال التظلم منها- ومدى مراعاة الجهة الإدارية في إصدارها لقرارها مبدأ المشروعية وقواعد صحة القرار الإداري، والقضاء الإداري بدوره هذا إنما يأتي ليؤيد موقف الجهة الإدارية فيما أصدرته من قرار لموافقته النظام، أو يكون مصححاً لمسار الجهة الإدارية باتخاذها الطرق النظامية الصحيحة حال حيدها عنها. والثابت أنّ المدعى عليها أصدرت قرارها مستندةً في ذلك على المادة (١٣/أ) من نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩هـ والتي نصّت على أنّه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، تُطبّق العقوبات الآتية: أ-غرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً، على كل من يخالف أحكام المادة السابعة من هذا النظام"، وقد نصّت المادة السابعة من ذات النظام على أنّه: "لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي، أو

مزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية أو نشاط وكالات السفر والسياحة، أو نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، أو نشاط الإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة"، وبقراءة فاحصةٍ للمادتين أعلاه، فإنّه يتبيّن أنّ المنظّم أناط العقوبة المقرّرة على مزاولة النشاط الفندقي بعد انتهاء الترخيص. وبمطالعة الدائرة لأوراق الدعوى ومستنداتها فإنّه لم يثبت لديها مزاولة الفندق لنشاطه السكني في التاريخ الذي تمت فيه زيارة لجنة التفتيش، وذلك في ١٤٤٢/٤/١٨هـ؛ ذلك أنّ تلك الفترة كان فيها القطاع الفندقي وبشكلٍ أخص المحيط منها بالحرم المكي الشريف من جميع جهاته متوقفاً عن مزاولة النشاط الفندقي واستقبال النزلاء بسبب الجائحة العالمية (كوفيد ١٩) وهذا مما لا يخفى على عوام الناس، فضلاً عن المتخصصين منهم في هذا الشأن؛ الأمر الذي يكون معه القرار محل التظلّم قد شابه عيب السبب، حيث لم يُبنَ على سببٍ صحيح. هذا من وجه، ومن وجهٍ ثانٍ؛ فإنّ قرار المدعى عليها لم يُشر في سببه إلى أنّ الفندق كان مزاولاً لنشاطه السكني، بل اكتفى بالقول بانتهاء الرخصة وشهادة التصنيف، وهذا السبب ولو كان صحيحاً إلاّ أنّه ليس كافياً لبناء العقوبة عليه؛ إذ العقوبة وفقاً للمادتين أعلاه جعلت مناط استحقاقها مركبةً من علتين: الأولى: مزاولة النشاط الفندقي. الثانية: أن يكون ذلك بعد انتهاء الرخصة. وبالتالي فلا يكفي لاستحقاق العقوبة القول بانتهاء الرخصة وهو لم يثبت مزاولته للنشاط الفندقي أصلاً، وإذا لم يثبت مزاولته للنشاط الفندقي فلا قائل

باستحقاق العقوبة حتى لو انتهت رخصة الفندق؛ الأمر الذي يتبيّن معه خطأ المدعى عليها في تفسيرها للمادة محل التطبيق؛ ما يكون معه القرار قد شابه عيب المحل في تطبيق النظام وتفسيره. هذا من وجه، ومن وجهٍ ثالث؛ ولما كان هذا القرار في حقيقته يحمل الطابع الجزائي فإنّه يكون محاطاً بالضمانات النظاميّة الكافية التي تكفل لمن أصدر القرار صحّة الإجراء والسير على هدى نظاميّ سليم، ولمن صدر بحقّه القرار الطمأنينة بتمكينه من حق الدفاع عن نفسه ونفي ما توجّه ضده؛ بالتالي فإنّ السير وفق هذه الإجراءات النظامية يجعل القرار الإداري محفوفاً بالصحّة والسلامة، وإذا ما اختلّ في القرار شيءٌ من هذه الإجراءات والضمانات فإن القرار يكون مشوباً بعيب يمنع صحته ونفاذ مضمونه، ومن أهمّ تلك الإجراءات السابقة لصدور القرار الإداري الجزائي هو التحقيق مع المخالِف قبل إصدار القرار، فالثابت مما تكشف عنه أوراق الدعوى ومستنداتها ومرافعة أطرافها أنّ المدعى عليها لم تثبت أمام الدائرة قيامها بالتحقيق مع المدعي قبل إصدار القرار، لا سيّما مع وجود الأجل الكافي من الدائرة لتقدّم المدعى عليها أسانيد قرارها ومستنداتها، إلاّ أنها لم تقدّم ما يثبت التحقيق؛ وبالتالي فإنّ القرار محل التظلّم وبحالته الراهنة قد أخلّ بمركز المدعي القانوني دون أن يُحاط بالضمانات النظامية التي تكفل حقّ المدعي في الدفاع عن نفسه أثناء التحقيق معه من جهة، وتمنع القرار من صحته ونفاذ مضمونه من جهة أخرى؛ ما يكون معه القرار قد شابه عيب السبب والمحل والشكل الجوهريّ، ولا مناص للدائرة من القضاء بإلغائه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزارة السياحة رقم (١٨١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٤هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَةُ الاسْتِئْنَافِ

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.